

Два канала отправки документов работникам

Каналы работают параллельно и постоянно: электронный — для тех, кто дал согласие, бумажный с электронным уведомлением о вручении — для запретного перечня и для всех остальных. По каждому документу остаётся доказательство вручения.

- Электронный канал (КЭДО)
- Бумага: Почта России + ЮЗЭУВ
- Зона внимания

Шаг 1. Определите канал для документа

Два вопроса — и канал определён однозначно. Проверяются в этом порядке.

Вопрос 1. Документ входит в запретный перечень ч. 3 ст. 22.1 ТК РФ?

Приказ об увольнении · трудовая книжка и сведения о трудовой деятельности · акт о несчастном случае · инструктажи по охране труда

- ДА только бумажный канал, без вариантов
- НЕТ переходите к вопросу 2



Вопрос 2. Работник в контуре КЭДО?

Дал письменное согласие и не отзывал его — либо принят после 31.12.2021 и не имел трудового стажа на эту дату (согласие не требуется)

- ДА электронный канал
- НЕТ бумажный канал — отказ работника не может влечь для него последствий

КЭДО — документы в системе, без бумаги

Документ существует только в электронном виде. Доказательство — фиксация системой факта ознакомления или подписания.

ЧТО ОТПРАВЛЯЕМ

Доп. соглашения к трудовому договору

Договоры о материальной ответственности

Ученические договоры

Приказы о дисциплинарных взысканиях

Уведомления об изменении условий ТД

ЛНА — для ознакомления

Графики, расчётные листки, заявления

ПОДГОТОВКА — ДЕЛАЕТСЯ ОДИН РАЗ

- 1 Утвердить Положение об ЭДО.**
Перечень документов, виды подписей, порядок доступа. Согласуется с ЮС и КДП.
- 2 Выбрать систему:** собственная ИС или платформа «Работа в России».
В требования сразу заложить журналирование факта ознакомления — это будущее доказательство.
- 3 Получить УКЭП работодателя.**
Обязательна для договоров, матответственности, ученических, дисциплинарных приказов и уведомлений об изменении условий (ст. 22.3 ТК РФ).
- 4 Уведомить каждого работника и собрать согласия.**
Бланк — с двумя вариантами выбора. Вести реестр согласий и отзывов.
- 5 Согласовать пакет с ВС.**

КАЖДАЯ ОТПРАВКА

- 1 Проверить реестр согласий.** Согласие действует, не отозвано? **критично**
- 2 Сформировать документ и подписать нужным видом подписи** (УКЭП — где требует закон).
- 3 Разместить в личном кабинете работника.**
- 4 Система фиксирует дату и время ознакомления/подписания.** **доказательство**
- 5 По заявлению работника — бумажная копия за 3 рабочих дня, бесплатно.**

ЕСЛИ СОГЛАСИЯ НЕТ ИЛИ ОНО ОТОЗВАНО

Документ уходит во второй канал — на бумаге Почтой России с электронным уведомлением о вручении. Поэтому бумажный канал не сворачивается никогда.

Почта России + электронное уведомление о вручении

Документ — бумажный, электронное только подтверждение вручения (ЮЗЭУВ): приходит в день вручения, подписано ЭП Почты, проверяется через Госуслуги.

ЧТО ОТПРАВЛЯЕМ

Приказ об увольнении

Трудовая книжка / СТД

Акт о несчастном случае

Инструктажи по охране труда

Все документы для работников без согласия на КЭДО

ПОДГОТОВКА — ДЕЛАЕТСЯ ОДИН РАЗ

- 1 Проверить действующий договор с Почтой России и тарифное приложение.
перезаключать не нужно
ЮЗЭУВ — допущена к действующему договору.
- 2 Если услуги в перечне нет — **договор** или заявка в рамках договора.
- 3 Настроить кабинет «Отправка для бизнеса», привязать номер телефона.
- 4 Настроить регулярную выгрузку уведомлений во внутреннее хранилище. **у Почты — только 5 лет**
- 5 Подтвердить с ЮС доказательственную силу ЮЗЭУВ и обязательность описи.

КАЖДАЯ ОТПРАВКА

- 1 Сверить адрес работника с реестром (обязанность сообщать об изменении — в договоре/ЛНА).
- 2 Составить **опись вложения**. **обязательно**
Без описи не доказать, какой именно документ направлен.
- 3 Оформить заказное письмо, отметить ЮЗЭУВ в списке ф. 103.
- 4 В день вручения — **уведомление в личном кабинете**: ФИО, дата, подпись Почты. **доказательство**
- 5 Выгрузить бланк и приложить к личному делу.

ЕСЛИ ПИСЬМО НЕ ВРУЧЕНО

Возврат или истёк срок хранения: сохранить конверт нераспечатанным + отчёт об отслеживании. Момент, с которого работник считается уведомлённым, — по правовой позиции ЮС.

Зона внимания: электронные заказные письма (ЭЗП) — это третий, отдельный продукт

ЭЗП — сервис, при котором Почта доставляет письмо в электронный ящик получателя на Госуслугах, а неподключённым — распечатывает на бумаге. Требуется отдельный договор; работник подключается к нему сам, работодатель этим каналом не управляет и заранее не знает, в какой форме дойдёт письмо.

Для документов запретного перечня ЭЗП не используем до получения позиции ЮС: закон требует для них бумажной формы, а форма доставки в ЭЗП от отправителя не зависит. Согласие на ЭЗП у работника не запрашивается — оно даётся только на Госуслугах, бумага работодателя силы не имеет.

Цепочка согласований

ЮС — юридическая служба

Заключение, перечни, бланк согласия, сила ЮЗЭУВ, описание, момент уведомления при невручении, ЭЗП для запретного перечня



КДП

Исполнимость процесса: маршруты, реестры согласий и адресов, выгрузка и хранение подтверждений



ВС

Итоговый результат — до завершения отчётного периода по закрытию целей

Основания: ст. 22.1–22.3 ТК РФ (электронный документооборот в сфере трудовых отношений, запретный перечень, виды подписей, согласие работника) · открытые материалы АО «Почта России» о ЮЗЭУВ и сервисе ЭЗП (тарифы и условия подтверждаются по договору) · судебная практика об описи вложения и надлежащем уведомлении. Схема — рабочий материал к аналитическому заключению; не заменяет позицию ЮС.